

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất đối với 08 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Chỉnh trang nâng cấp mở rộng mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm, lát đá vỉa hè đường Thác Bạc.

Kính gửi: UBND phường Sa Pa.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND thị xã Sa Pa về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Chỉnh trang nâng cấp mở rộng mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm, lát đá vỉa hè đường Thác Bạc, thị xã Sa Pa;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 03/3/2025 của UBND thị xã Sa Pa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Chỉnh trang nâng cấp mở rộng mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm, lát đá vỉa hè đường Thác Bạc, thị xã Sa Pa;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sa Pa tại Văn bản số 07/QLDA-PTQĐ ngày 08/7/2025;

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đề nghị UBND phường Sa Pa xem xét thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình: Chỉnh trang nâng cấp mở rộng mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm, lát đá vỉa hè đường Thác Bạc. Cụ thể như sau:

1. Thu hồi đất của 08 hộ gia đình, cá nhân.

- Tổng diện tích thu hồi: **553,4 m²**, trong đó:

+ Đất ở đô thị (ODT): **404,4 m²** (06 thửa);

+ Đất trồng cây hằng năm khác (HNK): **149,0 m²** (04 thửa);

(Có trích lục bản đồ địa chính và danh sách chi tiết kèm theo)

Vị trí thửa đất thu hồi: TDP Phan Si Păng 3 và TDP Sa Pa 5, Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Chinh trang nâng cấp mở rộng mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm, lát đá vỉa hè đường Thác Bạc theo Khoản 12, Điều 79 Luật Đất đai năm 2024.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Kể từ khi nhận được Thông báo đến khi thực hiện xong công tác kiểm đếm. Dự kiến trong thời gian bắt đầu từ tháng 8/2025 đến tháng 12/2025, (thời gian cụ thể theo Giấy mời hoặc Thông báo của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sa Pa).

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư.

- Dự kiến trong thời gian bắt đầu từ tháng 01/2026 đến tháng 5/2026.
- Bố trí TĐC (nếu có): Theo quy định pháp luật. Vị trí tại Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc.
- Các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sa Pa thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê, kiểm đếm đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND phường Sa Pa xem xét, ban hành thông báo thu hồi đất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Cần Xuân Trọng